

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 961/2530 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว วิไล อ้อ เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 5

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยคนละ 2 ปี แต่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมีกำหนด 3 ปี คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวถือว่า มิได้เป็นการลงโทษจำเลยโดยจำคุกเกิน 5 ปีย่อมต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7), 357, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน 600,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7), 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุก 2 ปี แต่เห็นสมควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็น
ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปรับการฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง มีกำหนด
เวลา 3 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน 596,000 บาทแก่ผู้เสียหาย ส่วน
ข้อหารับของโจทก์ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยว่า 'คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี แต่เห็นสมควรให้เปลี่ยน
โทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมี
กำหนดเวลา 3 ปีนั้น มิได้ลงโทษจำเลยโดยจำคุกเกิน 5 ปี และฎีกาจำเลยทั้งสองพอ
สรุปได้ว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ย่อมต้องห้ามฎีกาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494
มาตรา 5 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลฎีกา
วินิจฉัยฎีกาจำเลยทั้งสองให้ไม่ได้'

พิพากษาให้ยกฎีกาจำเลยทั้งสอง.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-อภินัย ปุษปาคม-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ